

1500488-45.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... da exordial, o acusado praticava o tráfico na via pública e, para tanto, trazia consigo algumas porções de drogas, para facilitar as entregas a terceiros e guardava o restante na casa onde pernoitava. A Polícia Militar já havia recebido informações sobre a prática do tráfico naquele local e, na data dos fatos, policiais realizavam patrulhamento quando avistaram o denunciado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500488-45.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090828/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24044326 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 842/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2090828 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

LUCAS MATEUS MORAES PONTES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

16/05/2022

Réu Preso

Em 16 de maio de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DR.^a FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu LUCAS MATEUS MORAES PONTES, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Sueli Maria Campregher OAB 184869/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Heleno Molinari Lopes (PM), Robisom Aparecido Cabral de Oliveira (PM) e Endreo Cleto da Fonseca. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma

de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu LUCAS MATEUS MORAES PONTES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, em 01 de abril de 2022, por volta das 22h, na Avenida Vice-Prefeito Pompeo Reali, nº 1142, Vila São Cristóvão, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, 28 porções de cocaína com peso bruto de 24,5g e 21 porções de crack, substância composta por cocaína, com peso bruto de 4,7g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, o acusado praticava o tráfico na via pública e, para tanto, trazia consigo algumas porções de drogas, para facilitar as entregas a terceiros e guardava o restante na casa onde pernoitava. A Polícia Militar já havia recebido informações sobre a prática do tráfico naquele local e, na data dos fatos, policiais realizavam patrulhamento quando avistaram o denunciado, cujas características correspondiam às repassadas anteriormente. Assim, em revista pessoal, com LUCAS foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de crack e R\$40,00 (quarenta reais). Após questionamentos, o acusado confessou que estava traficando e informou que possuía mais drogas na residência. No endereço indicado foram localizadas 27 (vinte e sete) porções de cocaína, além de um 01 (um) tubo plástico contendo cocaína e R\$46,00 (quarenta e seis reais). Notificado (fls. 66), o réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 81). A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 82/84). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. De outra banda, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para uso próprio, em razão da ausência de provas da destinação comercial do entorpecente e, em caso de condenação pela capitulação jurídica dada na denúncia, pela concessão de todos os benefícios legais a incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 20/23, bem como certidões a fls. 24/26. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência dos fatos narrados na exordial, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07/08), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/77) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 12), confessou o delito de tráfico de drogas. Esclareceu que estava na via pública fazendo o comércio ilícito de drogas quando foi abordado pela Polícia Militar. Confessou que as drogas encontradas consigo em tal momento eram para venda, bem como a quantia financeira que estava consigo era produto das vendas. Confirmou que indicou aos policiais militares que possuía mais drogas na residência onde está ficando, no caso, no imóvel de Endreo Cleto da Fonseca, o qual nada sabia sobre as drogas. Esclareceu que escondeu as drogas no imóvel e indicou sua localização aos policiais. Em juízo disse que tinha acabado de descer para buscar a droga com o "neguinho" e que Endreo iria buscar a droga, pois ele era o dono da biqueira. Os policiais chegaram e o abordaram e liberaram o "neguinho". Foi com os policiais até a casa de Endreo e

queriam que ele falasse que a droga era de Endreo, mas ficou com medo de falar, pois Endreo é conhecido, é filho do alemão. Na delegacia só falou que a droga era sua porque o menino estava com ele ao seu lado e não tinha como falar que a droga não era sua. Fazia tempo que não usava, sua mulher foi morar com seu melhor amigo. Não é bandido, entrou em depressão. Trabalhava com seu pai Ademir, com caminhão de tijolo e puxava tijolo, lenha. Estava separado. Não tem filhos. Tem 23 anos. Perguntas da acusação – a droga era do Endreo. Melhor esclarecendo estava ele e o neguinho no ponto de ônibus e o Endreo foi buscar a droga. No seu maço de cigarro não tinha nada, somente dinheiro. Não viu localizarem a droga com Neguinho. Não sabe porque os policiais inventaram tudo isso contra ele. Conhece Endreo de vista, mas não tem conversa com ele. Estava comprando a droga do Neguinho e do Endreo. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – observo que o acusado alterou a versão prestada em solo policial e negou a prática delitiva, aduzindo em síntese que confessou os fatos com medo de represálias do indivíduo Endreo e seus parentes. Ocorre que a versão do réu nesta data, restou inconsistente e isolada de provas. O réu que até então temia a represália de terceiros, nesta data, decidiu relatar o que afirma ser verdadeiro, que a droga não era sua e sim da testemunha Endreo, ocorre que contra si pesam o depoimento dos policiais, da própria testemunha Endreo e sua confissão em solo policial. De fato, o Policial Militar Robison Aparecido Cabral de Oliveira, em sede policial (fls. 09), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em seu patrulhamento de rotina, quando passaram a diligenciar visando constatar o teor de “denúncias anônimas” que possuíam no sentido de existir tráfico de drogas pela Av. Pompeo Reali desta cidade de Tatuí. Destacou que tal local já é conhecido dos meios policiais como utilizado para tal comércio ilícito, porém, populares informaram as características de um agente e sua suposta conduta ilícita. Assim, uma vez no local indicado, encontraram uma pessoa do sexo masculino, cujas características eram compatíveis com as delineadas, sendo realizada sua abordagem, sendo este identificado como LUCAS MATEUS MORAES PONTES. Afirmou que o suspeito trazia consigo apenas a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) e 21 (vinte e uma) pedras de substâncias aparentando ser crack. Após os questionamentos de praxe, o acusado confessou a mercancia ilícita de drogas, confessando, ainda, a posse de outras substâncias ilícitas em sua residência. Porém, esclareceu que estaria residindo no imóvel de um amigo, o Sr. Endreo Cleto da Fonseca, o qual nada saberia sobre sua conduta. Consequentemente, diligenciaram até o endereço em questão, onde o réu indicou a localização das demais drogas e valores, ou seja, mais 27 (vinte e sete) eppendorfs de substância aparentando ser cocaína, 01 (um) tubo plástico contendo esta mesma substância (cocaína) e R\$ 46,00 (quarenta e seis reais). Por fim, conduziu o acusado e Endreo Cleto da Fonseca até esta unidade policial para as providências de praxe, esclarecendo que o último encontrava-se dormindo no imóvel e informou nada saber sobre os fatos. Em juízo a testemunha disse que houve uma denúncia anônima que apontava as características físicas de um indivíduo que estaria traficando. Foram ao local, identificaram o réu, que já era conhecido dos meios policiais. O réu confessou o tráfico no local e com ele foram encontradas 21 pedras de crack e dinheiro. Foram até a residência ocupada pelo réu, no local também residia Endreo, e localizaram encima do armário da cozinha, 27 (vinte e sete) eppendorfs de cocaína.

O réu a todo momento confessou e disse que o amigo não tinha conhecimento, pois realizava o tráfico fora da residência. Não suspeitaram do amigo do réu. O réu estava sozinho, não presenciaram ato de venda. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Heleno Molinari Lopes, em solo policial (fls. 10), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que a Avenida Pompeo Reali tem alta incidência de venda de droga em especial crack e cocaína. No dia dos fatos receberam uma denúncia com as vestimentas do réu, inclusive um sinal que ele tem na orelha. O réu já foi abordado no local e salvo engano já foi preso por tráfico. Visualizaram o réu que correspondia as características e com ele foram encontradas 21 pedras de crack. O réu confessou a venda. Indagado sobre o local em que morava inicialmente disse que

morava com o pai mas depois indicou o local que ele residia. Na frente da residência, ele disse que estava morando de favor com o amigo dele há algumas semanas. Fizeram contato com esse outro indivíduo, que era uma pessoa de bem, e esse indivíduo de nome Endreo disse que desconhecia os fatos. Ingressaram na casa com o réu e ele mostrou encima do armário da cozinha o local em que estaria mais porções de cocaína. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Finalmente, a testemunha Endreo Cleto da Fonseca, em solo policial (fls. 11), afirmou que é amigo do acusado e que moram juntos. Alegou que não fazia ideia de que o réu comercializava drogas ilícitas. Explicou que, na data dos fatos, recebeu a visita em sua casa dos policiais militares, os quais já tinham detido o réu pela prática ilícita de vendas de drogas na rua. Franqueou a entrada dos militares em sua residência, os quais localizaram porções de drogas em cima do armário da cozinha, todavia não sabe informar a quantidade. Mencionou que acompanhou toda a operação policial a partir do momento em que entraram em sua residência, não visualizando nada de ilegal no cumprimento de suas diligências. Disse que foi pego de surpresa em relação ao réu, pois não fazia ideia de que estava traficando drogas. Em juízo, a testemunha disse que morava na casa juntamente com Lucas. Não sabia da existência de droga no local e os policiais entraram na casa juntamente com Lucas e Lucas apontou onde estava a droga. Confirma ter visto quando os policiais ingressaram no local e localizaram a droga no armário da cozinha. A droga não era sua. Lucas estava residindo no local há duas semanas. Cresceu com Lucas e trabalhava no período da noite, chegava por bola da 1 hora e ia dormir. O réu chorou e pediu desculpas. Ele havia brigado com os pais e estava na sua casa há duas semanas e como paga caro de aluguel e paga pensão deixou ele morar em sua casa. Nunca teve passagem pela polícia. Sabe que Lucas mexeu com droga, depois foi para São Paulo e perderam contato. Sabia que Lucas fazia uso de maconha e cocaína, quanto ao crack desconfiava, mas não o viu fazendo uso. Não ouviu o réu alegar aos policiais que a droga era para seu uso. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos das agentes de segurança, que narraram verossimilmente, a apreensão de parte drogas com o réu e o restante no imóvel em que ele armazenava narcóticos; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/77), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes e 3) depoimento de Endreo, confirmando que parte das drogas foram apreendidas na casa em que o acusado estava morando. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos; 2) a sua forma de embalagem, própria para a venda a varejo; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo de drogas; 4) a exata correspondência do réu com o traficante delatado anonimamente. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se

encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 74/77) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou os crimes de tráfico de entorpecentes e resistência, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, observo que o acusado ostenta duas condenações criminais definitivas, de modo que utilizarei uma delas (proc. 0000975-65.2017.8.26.0571 – fls. 24) como Maus antecedentes, e a outra como agravante de

reincidência, sem que se incorra em bis in idem. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do E. TJSP: “é plenamente viável o rateio das duas condenações definitivas do réu João entre antecedentes e reincidência, sem incidir em bis in idem, permitindo a correta individualização de sua pena, de acordo com todas as circunstâncias do caso concreto.” (TJSP; Apelação Criminal 1500174-20.2021.8.26.0544; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021). De igual modo, entende o C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes” – HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Por tal razão, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é de rigor, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, resta caracterizada a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (proc. 1500171-86.2018.8.26.0571 – fls. 25), acrescendo-se novamente a pena em 1/6, gera-se, a reprimenda legal 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente e de maus antecedentes, resta totalmente inviabilizada a incidência da minorante em questão. No mais, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. Até porque se trata de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em

04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu LUCAS MATEUS MORAES PONTES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além da imposição 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu reincidente e com maus antecedentes, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 86,00 em dinheiro - comprovante de depósito judicial a fls. 80), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a Defensora, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor (fls. 69). Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários. Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA